

1500779-02.2021.8.26.0047

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Receptação

Magistrado: SILVANA CRISTINA BONIFACIO SOUZA

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... do atendimento a uma ocorrência por tráfico de drogas, no dia 04.02.2020, observou alguns instrumentos musicais na residência do autor. Alguns dias depois, ao tomar conhecimento de um roubo, onde teriam sido subtraídos, além de outros objetos, uma flauta, um violão e uma caixa de som, desconfiado, retornou à residência de Gerson, cuja entrada foi franqueada pela irmã. No local, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Gonçalves Ledo, 550, Assis-SP - cep 19814-260

SENTENÇA

Processo nº:

1500779-02.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

GERSON DE ALMEIDA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILVANA CRISTINA BONIFACIO SOUZA

Vistos.

Trata-se de processo criminal, pelo rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, em que GERSON DE ALMEIDA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, pelos fatos elencados às fls. 103/104.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º, da Lei 9099/95.

DECIDO.

Consta da denúncia que, entre os dias 22 de janeiro de 2020 e 06 de fevereiro de 2020, o suposto autor do fato, GERSON DE ALMEIDA JUNIOR, teria adquirido uma caixa de som branca, marca "Philips", um violão marca "Gianini" e uma flauta transversal de metal com estojo, de um indivíduo desconhecido, pelo valor de R\$100,00 (cem) reais. Que, dada a desproporção entre o valor e o preço de tais objetos, o autor deveria presumir obtidos por meio criminoso.

O pedido condenatório merece procedência.

A materialidade do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, pelos Autos de Reconhecimento, Auto de Exibição/Apreensão e Auto de Entrega de fls. 06, 07 e 09/10, respectivamente, e demais documentos carreados aos autos.

A autoria, igualmente, restou provada pelo depoimento da testemunha de

acusação, policial militar, o qual, ratificando seu depoimento na fase policial, disse em juízo que, quando do atendimento a uma ocorrência por tráfico de drogas, no dia 04.02.2020, observou alguns instrumentos musicais na residência do autor. Alguns dias depois, ao tomar conhecimento de um roubo, onde teriam sido subtraídos, além de outros objetos, uma flauta, um violão e uma caixa de som, desconfiado, retornou à residência de Gerson, cuja entrada foi franqueada pela irmã. No local, localizou, no quarto, os objetos musicais, que, posteriormente, foram reconhecidos pela vítima do roubo.

Em depoimento, o denunciado alegou ter adquirido os itens de pessoa desconhecida pelo valor de R\$100,00 (cem reais). Disse que não sabia que eram produtos de furto. O que fundamenta a punibilidade da receptação culposa é precisamente o descuido na apuração da proveniência ilícita da res. Ou, nas palavras de MAGALHÃES NORONHA, "a imprudência, negligência, ou imperícia, relacionadas ao desconhecimento da origem da coisa" (Direito Penal, vol. II, pág. 491).

Assim, as provas colhidas no curso da instrução criminal indicam que o acusado tinha condições de presumir que os objetos adquiridos eram produto de crime, pois comprou de terceiro desconhecido objetos musicais sem qualquer documentação que indicasse a origem lícita destes, por um preço ínfimo, muito aquém do valor real de comércio, já que avaliados, segundo Auto de Avaliação de fl. 55, em R\$1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais). E, embora o acusado alegue que não tinha conhecimento da origem ilícita, sua versão restou isolada e em confronto com os demais elementos de prova contidos nos autos, em especial pelo depoimento da testemunha de acusação. Destarte, o réu tinha condições de desconfiar da origem dos bens e presumir que eram produtos de crime.

Caracterizado está, pois, o crime de receptação culposa, por não ter sido diligente quanto à procedência dos produtos.

Vale ressaltar que a jurisprudência consagrou o entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem, roubado ou furtado, na posse do suspeito, implica a inversão do ônus probatório, competindo-lhe demonstrar a origem lícita do objeto, ou, pelo menos, os indícios de que o adquirisse de boa-fé, o que não ocorreu na hipótese. Em verdade, não houve a comprovação da licitude do negócio jurídico (compra e venda), seja por meio de recibo, seja por meio de nota fiscal. Há, pois, elementos que comprovam a culpa, diante das circunstâncias do fato: o réu agiu de modo descuidado ao comprar os objetos, de terceiro, cuja origem desconhecia. Era necessário proceder com cautela, a fim de não incorrer em ilegalidade.

Conforme entendimento jurisprudencial:

"JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3º, DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do delito de receptação culposa de aparelho celular restaram devidamente comprovadas, por intermédio de prova oral colhida na instrução judicial sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 2. As circunstâncias do caso concreto - aparelho celular adquirido por valor inferior, quase a metade, ao praticado no mercado; pagamento em espécie; sem nota fiscal ou recibo - evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3º, do CP. 3. Descabimento do acolhimento das teses de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07016268220218070009 DF 0701626-82.2021.8.07.0009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3º, CP. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. INALTERADA. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação culposa, a condenação do réu é medida que se impõe. O § 3º do art. 180 do CP estabelece três

critérios objetivos para determinar a presunção de ilegalidade da res, a saber: a natureza da coisa; a desproporção entre o valor e o preço; e a condição de quem a oferece. No caso concreto, a ausência de qualquer documento do bem durante a sua negociação, bem a desconfiança do próprio agente de que o bem possuía origem ilícita, evidenciam a culpa no crime de receptação. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20151010032492 0003203-46.2015.8.07.0010, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 15/09/2016, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2016 . Pág.: 158/169) - grifei

Cumpra ressaltar que a mera alegação de desconhecer a origem ilícita do bem não basta para afastar a configuração da receptação na ausência de um álibi minimamente plausível que justifique a aquisição regular.

Portanto, não agiu o réu de forma aprovada e não existe nos autos eventuais causas que possam afastar o tipo. A prova é segura no sentido de apontar que o acusado cometeu o delito da forma descrita na denúncia.

Pelo exposto, o decreto condenatório é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é tecnicamente primário. Assim, atenta às circunstâncias judiciais recomendadas na individualização da pena, estatuídas nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção, tornando-a definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras, agravantes e atenuantes.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária que fixo em 1 (um) salário mínimo, na forma de cesta básica, a entidade beneficente a ser indicada em sede de execução (art. 44 do CP).

Fixo o regime de cumprimento da pena, em caso de revogação, no ABERTO.

Ante o exposto, atentando-me às circunstâncias judiciais recomendadas na individualização da pena, estatuídas nos artigos 59 e 60 do Código Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e CONDENO GERSON DE ALMEIDA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática da infração prevista no artigo 180, §3º do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo, à entidade beneficente, a ser indicada em sede de execução.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações para efeitos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorário à defensora dativa, nos moldes da tabela do convênio OAB/DPE.

P.I.C.

Assis, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA